

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12565/2547

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 24 ทวิ (2)

โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี 2537 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2537 กรณีจึงต้องตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 24 ทวิ (2) คือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2537 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินและแจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2542 พ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการประเมินที่ไม่มีอำนาจกระทำได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขใบแจ้งรายการประเมิน โดยกำหนดค่ารายปีตามฟ้อง ให้จำเลยคืนเงินค่าภาษีจำนวน 1,435,239.09 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามใบแจ้งรายการประเมินเล่มที่ 6 เลขที่ 1 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 สำหรับปีภาษี 2537 กับคำชี้ขาดตามใบแจ้งคำชี้ขาดเล่มที่ 23 เลขที่ 54 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2543 เฉพาะปีภาษี 2537 และให้แก้ไขคำชี้ขาดตามใบแจ้งคำชี้ขาดเล่มที่ 23 เลขที่ 54 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2543 สำหรับปีภาษี 2538 ถึง 2542 กับเล่มที่ 23 เลขที่ 71, 48, 72, 51, 52, 56, 49 และ 46 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 643,521.36 บาท แก่โจทก์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด หากไม่คืนภายในกำหนดให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันครบกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 10,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้จำเลยใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของสถานบริการน้ำมันในกรุงเทพมหานคร 10 สถานี สำหรับสถานบริการน้ำมันเลขที่ 49/3 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี 2537 ถึง 2542 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว จึงยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำชี้ขาดให้แก้ไขการประเมินค่ารายปีและค่าภาษีเพียงบางรายการ โจทก์จึงชำระค่าภาษีตามคำชี้ขาดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วฟ้องคดีนี้ โจทก์และจำเลยต่างอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นสมควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยก่อน โดยวินิจฉัยเป็นรายสถานบริการน้ำมัน กรณีสถานบริการน้ำมันรายใดคู่ความทั้งสองฝ่ายอุทธรณ์จะวินิจฉัยไป

พร้อมกัน ซึ่งกรณีสถานีบริการน้ำมันเลขที่ 49/3 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร จำเลยอุทธรณ์ว่า กรณีของโจทก์ไม่ต้องตามมาตรา 24
ทวิ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
จำเลยจึงมีอำนาจประเมินและแจ้งการประเมินย้อนหลังให้โจทก์เสียภาษีได้ภายใน
กำหนด 10 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา
19 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงมีอำนาจประเมินให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินประจำปีภาษี 2537 เห็นว่า โจทก์ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินประจำปีภาษี 2537 สำหรับสถานีบริการน้ำมันเลขที่ 49/3 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ของจำเลยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2537 กรณีจึงต้องตามมาตรา 24 ทวิ (2) คือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของ
เดือนกุมภาพันธ์ 2537 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินและแจ้งการประเมินให้
โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2542 พันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึง
เป็นการประเมินที่ไม่มีอำนาจกระทำได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ขอให้เพิกถอนการประเมิน
และคำชี้ขาดสำหรับทรัพย์สินรายการที่ 5 ซึ่งเป็นฐานตั้งแท็งก์น้ำของโจทก์ กรณี
สถานีบริการน้ำมันเลขที่ 49/3 ถนนสุขุมวิท แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ประจำปีภาษี 2538, 2539, 2541 และ 2542 เสียด้วยและให้
แก้ไขคำชี้ขาดตามใบแจ้งคำชี้ขาดเล่มที่ 23 เลขที่ 69 ให้จำเลยคืนเงิน 728,540.42
บาท แก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-กำธร โพธิ์สุวรรณากุล)

ศาลภาษีอากรกลาง - นางสาวชุชีพ ปิณฑะสิริ
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>